

1502300-94.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria Thereza Nogueira Pinto

Comarca: Cosmópolis

Foro: Foro de Cosmópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... atestou que não restou comprovada a qualificadora do concurso de pessoas, pugnano pela desclassificação para furto simples.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de furto qualificado pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cosmópolis

Foro de Cosmópolis

Vara Única

Rua Ramos de Azevedo, nº 365, Cosmopolis-SP - cep 13150-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502300-94.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502300-94.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2196743/2022 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 26246008 -

DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2196743 - DEL.POL.COSMÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

LUIS HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS MOREIRA e ADALTO YAGO BERALDO VIANA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Thereza Nogueira Pinto

Vistos.

LUIS HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS MOREIRA e ADALTO YAGO BERALDO VIANA, já qualificados nos autos, foram presos em flagrante, denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque, no 20 de julho de 2022, por volta das 12h15min, na Rodovia Professor Zeferino Vaz, 148, Km148, nesta Cidade e Comarca de Cosmópolis, os denunciados, em conjugação de esforços e unidades de desígnios, subtraíram, para si e para outrem, diversos utensílios, como ferramentas e fios, pertencentes a vítima A.A.K.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para ambos os réus (fls. 100/103).

Após o recebimento da denúncia em 19 de setembro de 2022 (fls. 137), ocasião em que

o feito foi desmembrado em relação ao corréu Roger ante a oferta de acordo de não persecução penal, os réus foram devidamente citados (fls. 147 - Adalto e fls. 150 - Luis Henrique), os quais apresentaram resposta à acusação em conjunto (fls. 159/164).

Durante a instrução criminal, foi ouvida a vítima, três testemunhas arroladas pela acusação, sendo os réus interrogados ao final (fls. 200).

Em alegações finais o Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas, requer a procedência da pretensão punitiva nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa Técnica dos acusados pugnou pela improcedência da demanda sob o argumento de que as provas são precárias para embasar um decreto condenatório. Alegou ainda que a denúncia é genérica dificultando o direito de defesa dos réus. Discorreu ainda que o delito foi praticado sem violência ou grave ameaças, que os bens foram devolvidos e ainda atestou que não restou comprovada a qualificadora do concurso de pessoas, pugnando pela desclassificação para furto simples.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 06), o boletim de ocorrência (fls. 18/22), o auto de exibição e apreensão (fls. 25/26), o auto de avaliação (fls. 27/29), bem como pelas provas orais coligidas.

A vítima Alfredo A.K., em juízo, narrou que sua filha foi almoçar no sítio no dia dos fatos e ao chegar ao local a filha constatou que o sítio havia sido roubado porque a casa estava toda aberta e revirada e em seguida avisou o declarante, o qual, de imediato se dirigiu ao local. A polícia foi acionada e conseguiu localizar os réus próximos ao local e foram reconhecidos pelo genro do declarante que os viu fugindo do sítio. Disse que sua filha e seu genro conseguiram ver os indivíduos fugindo do local pelo mato e seu genro chegou a perseguir os réus, mas não conseguiu alcançá-los. A vítima disse que gastou uns quinhentos reais para cobrir os estragos feitos pelos réus, que quebraram vidros e portas, além de jogar coisas no chão. Respondeu que há uma cerca no sítio e um rio que corre na parte de baixo do sítio; que não chegou a ver os acusados no sítio porque chegou após a fuga deles do local.

A testemunha arrolada em comum Glaucia Alessandra de Oliveira, enteada da vítima, em juízo, narrou que no dia dos fatos foi até o sítio junto com seu marido e ao chegar ao local havia três indivíduos fugindo do local e seu marido correu atrás dos réus. Disse que ouviu barulhos e ligou para a polícia e para o seu padrasto e, em seguida, os policiais abordaram os réus por volta de meia hora após ela ter ligado para a polícia.

A testemunha arrolada em comum Jeomárcio Silva Pereira, genro da vítima, em juízo, narrou que chegou ao local com sua esposa e viu os indivíduos fugindo do local e que havia no local uma réplica de uma pistola e constatou o furto. Disse que os indivíduos fugiram pela mata e na delegacia conseguiu identificar os réus pelas vestimentas que usavam e pelas ferramentas que possuíam e disse que os réus ameaçaram o declarante, sua esposa e a vítima de morte. Respondeu que as ameaças foram presenciadas pelos policiais que estavam no local.

A testemunha arrolada em comum Fernanda da Silva Nascimento, policial militar, em juízo, narrou que recebeu a ocorrência, via COPOM, do furto em um sítio e foi passado as características dos indivíduos, então a equipe se deslocou para o local, nas proximidades do sítio abordou três indivíduos com as mesmas características dos indivíduos denunciados. Disse que quando os indivíduos perceberam a presença da viatura, um deles, que estava com os objetos na mão, jogou os objetos em um sítio vizinho e os outros dois indivíduos que estavam com as mochilas continuaram normalmente. Ao abordar os réus, dentro das mochilas havia alguns objetos furtados

e, no sítio vizinho, foram localizados os demais objetos dispensados por um dos réus, sendo que nesse momento o proprietário do sítio estava passando pelo local e identificou os objetos como sendo os furtados do sítio. Disse que ao questionar os réus, eles disseram que apenas entraram no sítio para pegar laranja e negaram o furto e que a abordagem ocorreu logo após o furto, menos de meia hora do ocorrido. O acusado LUIS HENRIQUE, quando interrogado em juízo, confessou a prática do delito. Disse que estava na companhia do correu e de outro rapaz e quando chegou ao sítio, já estava tudo aberto e confessou que pegou uns fios e ferramentas para vender para comprar drogas. Respondeu que o simulacro encontrado no local não era dele e nem dos indivíduos que estavam com ele.

O acusado ADALTO, quando interrogado em juízo, confessou a prática do delito. Disse que estava na companhia do correu e de outro rapaz foi até o sítio pegar laranjas quando encontraram três bolsas com ferramentas e fios, decidiram pegar para vender os objetos e que não havia mais ninguém por perto, só eles mesmo.

A confissão dos acusados encontra-se em consonância com as demais provas coligidas em Juízo sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em que pesem tenham tentado diminuir suas responsabilidades criminais ao dizer que o sítio já estava aberto e que as bolsas foram encontradas no laranjal, fato é que confessaram o furto das ferramentas e dos fios retirados do sítio.

Não obstante os réus tenham dito que já encontraram o sítio aberto e os objetos furtados em três bolsas estava perto do laranjal, dando a entender que pudesse ter havido outras pessoas no local antes deles, todavia, tais versões restaram isoladas do conjunto probatório, sem qualquer respaldo ou indício de prova, com o nítido propósito de eximi-los da responsabilidade criminal por seus atos.

Para além dessa constatação, o genro da vítima, ao chegar local, viu os réus fugindo e adentrando a mata, os perseguiu e conseguiu identificar suas vestimentas e um deles, na fuga, perdeu um dos chinelos. Logo em seguida, a polícia logrou êxito em abordar os três indivíduos responsáveis pelo furto ainda na posse da res furtivae, não deixando dúvidas sobre a materialidade e a autoria delitiva.

Nesse contexto, em que pese o valor em conjunto dos bens subtraídos não se mostre expressivo, em torno de R\$373,00, também não pode ser considerado ínfimo e para além dos bens subtraídos, há o prejuízo relatado pela vítima em decorrência da ação dos réus em arrancar os fios do sítio e quebrar alguns objetos, prejuízo estimado em torno de R\$500,00, demonstrando a reprovabilidade da conduta atribuída aos réus, portanto, não é caso de se aplicar o princípio da insignificância ou bagatela.

Neste sentido:

"No que tange ao princípio da insignificância, instrumento de interpretação restrita das normas penais, sua incidência tem como pressuposto, além da baixa ofensividade da conduta do agente do ilícito penal, o exame de seu grau de inadequação social. No presente caso, à evidência, o grau de inadequação social da conduta do réu é razoável, de modo que a ausência de resposta penal nesses casos importaria em incentivo à sua reiteração, com graves repercussões à ordem jurídica." (TJ-SP - 10ª Câmara de Direito Criminal. Ap. nº 0002665-22.2013.8.26.0361. Rel. Nuevo Campos, j. 09/10/2014).

Por fim, diante de todo o arcabouço de provas soerguido nos autos, não prospera a tese da defesa pela insuficiência de provas para embasar um decreto condenatório, restando claro ainda, a qualificadora do concurso de agentes, seja pela confissão dos réus sobre a presença de dois outros comparsas, seja com base na prova oral produzida, em especial, pelas testemunhas Glaucia e Jeomárcio que viram três indivíduos fugindo do local, os quais, foram posteriormente, apreendidos na posse dos bens furtados do sítio.

Portanto, dá detida análise da prova produzida, não resta dúvidas sobre a autoria do delito, uma vez que os réus confessaram espontaneamente em juízo que foram até o sítio e furtaram três bolsas com ferramentas e fios. No mesmo sentido restou comprovada a materialidade do fato, conforme documentos anexados nos autos do inquérito policial.

Sendo assim, não resta dúvida de que, no dia, horário e local indicado na peça acusatória, os denunciados, em conjugação de esforços e unidades de desígnios, subtraíram, para si e para outrem, diversos utensílios, como ferramentas e fios,

pertencentes a vítima A.A.K.

Portanto, a tipicidade da conduta praticada pelo acusado reside na exata correspondência com o delito definido no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade dos denunciados ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes.

Passo, portanto, a aplicação e dosagem das penas.

Inicialmente, nos termos do art. 59 do Código Penal, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis para ambos os réus, fixo-lhes as penas-base no mínimo legal, ou seja, em DOIS ANOS de reclusão e no pagamento de DEZ DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário.

Na segunda fase, observo a existência da agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea, portanto, cabível a compensação e consequente extinção de ambas, como é de entendimento sedimentado do E. Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a considerar, mantenho, portanto, as penas conforme aplicadas.

Por fim, tendo em vista a reincidência dos réus (ambos ostentam condenação recente por delitos graves), em que pese o montante de pena aplicada, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR os denunciados LUIS HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS MOREIRA e ADALTO YAGO BERALDO VIANA ao cumprimento das penas de DOIS ANOS de reclusão, em regime inicial semiaberto, e no pagamento de DEZ DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário por infração ao artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, eis que os sentenciados ostentam antecedentes, registrando condenação por crime recente.

Nos termos da nova legislação (art. 112, inciso II, da Lei nº 13.964/19), tendo em vista que os sentenciados são reincidentes, que o delito foi praticado sem violência a pessoa e grave ameaça, até a presente data, verifico que os sentenciados cumpriram percentual superior a 20% da pena (4 meses e 24 dias) desde a data de sua prisão, ocorrida em 20 de julho de 2022 e, considerando o regime aplicado na sentença (semiaberto), fazem jus a progressão para o regime aberto. Expeçam-se de imediato, os competentes alvarás de solturas clausurados.

Transitada em julgado, expeça-se a certidão de honorários ao advogado nomeado nos termos do Convênio da OAB/Defensoria.

Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Cosmopolis, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA